

1500043-88.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... em um lava-rápido. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra os policiais.

A testemunha Policial Militar SERGIO ANTONIO REINA MORILHO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 07), declarou: "É POLICIAL MILITAR E, NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SUA COMPANHEIRA DE FARDA SD PM ANANDA, QUANDO, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA PELO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, AVISTARAM UMA MOTOCICLETA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500043-88.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500043-88.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Aparecido Bertolino

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

GUILHERME APARECIDO BERTOLINO, qualificado nos autos (fl. 115), foi denunciado como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, entre o ano de 2016 e o dia 25 de julho de 2019, nesta cidade e Comarca de Matão, adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, a motocicleta JTA SUZUKI EN125 YES, chassis 9CDNF41LJ8M100809, placa original BYK2011, nela afixando placa diversa (ECT1771-Matão/SP), de fabricação artesanal, pertencente a um veículo Fiat Palio da cidade de Brumado/BA.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu GUILHERME APARECIDO BERTOLINO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº

579/2019 (fls. 03/04); auto de exibição e apreensão (fls. 05/06); laudo pericial de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fls. 10/14); fotografias (fls. 15/17), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu GUILHERME APARECIDO BERTOLINO, ouvido na fase inquisitiva (fls. 133), declarou: "É O PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA JTA/SUZUKI, E INFORMOU QUE COMPROU A MESMA PELO VALOR R\$1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) DE UM INDIVÍDUO, O QUAL O DECLARANTE NÃO SABE INFORMAR O NOME, QUE TRABALHA NO ESTABELECIMENTO CONHECIDO "SASÁ MOTOS", NA CIDADE DE MATÃO/SP. CONTOU QUE, NO ATO DA COMPRA, A REFERIDA MOTOCICLETA NÃO POSSUIA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. AO SER PERGUNTADO POR QUANTO TEMPO FOI PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA JTA/SUZUKI, RESPONDEU QUE NÃO SE RECORDA O PERÍODO, VISTO QUE FAZ MUITO TEMPO QUE COMPROU A MOTOCICLETA. AO SER PERGUNTADO SE FEZ ALGUMA ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DA MOTOCICLETA, AFIRMOU QUE, QUANDO REALIZOU A COMPRA, O REFERIDO VEÍCULO NÃO POSSUÍA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE, SEGUNDO O ANTIGO PROPRIETÁRIO, A MOTOCICLETA ERA UTILIZADA EM UM SÍTIO, NA ZONA RURAL. DIANTE DISTO, COMO O DECLARANTE PRECISAVA DA MOTOCICLETA PARA TRABALHAR, SOLICITOU UMA PLACA ARTESANAL A UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO, O QUAL O DECLARANTE NÃO ABE INFORMAR O NOME, TAMPOUCO O LOCAL ONDE ELE TRABALHA, APENAS INFORMANDO QUE TAL INDIVÍDUO SERIA MECÂNICO. RESPONDEU QUE, APÓS PAGAR A QUANTIA DE R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), O REFERIDO INDIVÍDUO DESCONHECIDO INSTALOU UMA PLACA ARTESANAL NA MOTOCICLETA DO DECLARANTE. O DECLARANTE FOI CIENTIFICADO DAS CONDIÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM RELAÇÃO ÀS POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE "ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL", JUNTO AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CASO SUPRA AS CONDIÇÕES LEGAIS, E, NESTE ATO, RESPONDEU QUE POSSUI INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE UM ACORDO. POR FIM, O DECLARANTE CONFESSOU QUE COLOCOU A PLACA ARTESANAL NO REFERIDO VEÍCULO". Em Juízo confessou a prática delitativa, ratificando a versão apresentada. Comprou a moto sem placas. Como precisava trabalhar, comprou e colocou a placa na moto. Está arrependido. Tem 24 anos. É casado. Possui um filho. Trabalhava em um lava-rápido. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra os policiais.

A testemunha Policial Militar SERGIO ANTONIO REINA MORILHO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 07), declarou: "É POLICIAL MILITAR E, NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SUA COMPANHEIRA DE FARDA SD PM ANANDA, QUANDO, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA PELO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, AVISTARAM UMA MOTOCICLETA CONDUZIDA POR UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, SENDO QUE, EM UMA RÁPIDA OBSERVAÇÃO, NOTARAM QUE A PLACA DA MOTOCICLETA NÃO ERA ORIGINAL, UMA VEZ QUE O FORMATO DAS INSCRIÇÕES DESTOAVA DO PADRÃO DO DETRAN, QUE, ENTÃO, FOI DADA ORDEM DE PARADA E O CONDUTOR, IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO GUILHERME APARECIDO BERTOLINO, OBEDECEU PRONTAMENTE; QUE, EM VISTORIA PRELIMINAR, O CHASSI E MOTOR NÃO POSSUÍAM SINAIS DE ADULTERAÇÃO E, PORTANTO, ERAM ORIGINAIS E AS INFORMAÇÕES DO VEÍCULO OBTIDAS ATRAVÉS DOS SISTEMAS POLICIAIS ERA COMPATÍVEL; QUE, ENTRETANTO, A PLACA, ALÉM DE SER ARTESANAL, ESTAVA COM O LACRE ROMPIDO E PERTENCE A UM AUTOMÓVEL FIAT/PALIO, DE COR BRANCA, DA CIDADE DE BRUMADO/BA; QUE, INDAGADO, GUILHERME APENAS LIMITOU-SE A DIZER QUE ADQUIRIU A MOTOCICLETA NAS CONDIÇÕES EM QUE ESTÁ; QUE, O DEPOENTE NÃO SE RECORDA SE GUILHERME MENCIONOU ONDE TERIA ADQUIRIDO O VEÍCULO, QUANTO TERIA PAGO E, TAMPOUCO, SE ERA PROVENIENTE DE LEILÃO; QUE, GUILHERME NÃO É HABILITADO NA FORMA DA LEI PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR; QUE, DIANTE DOS FATOS, A OCORRÊNCIA FOI CONDUZIA À DELEGACIA RESPONSÁVEL PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Deram sinal de parada e o réu obedeceu. Não o conhecia dos meios policiais. A placa era artesanal e o lacre estava rompido. Não o viu adulterando a placa. Ele estava em movimento com a moto. A testemunha Policial Militar ANANDA CRISTINA LOPES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 08), declarou: "É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE E, NA DATA EM QUESTÃO, ENCONTRAVA-SE EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE FARDA CB PM MORILHO, QUANDO, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA PELO BAIRRO JARDIM ITÁLIA, AVISTARAM UMA MOTOCICLETA CONDUZIDA POR GUILHERME APARECIDO BERTOLINO E PERCEBERAM QUE A PLACA NÃO ERA ORIGINAL; QUE, FOI DADA ORDEM DE PARADA, SENDO ESTA OBEDECIDA PELO CONDUTOR DA MOTO E, EM VISTORIA, CONSTATOU-SE QUE O CHASSI E MOTOR ERAM ORIGINAIS, PORÉM A PLACA, QUE ERA ARTESANAL, ESTAVA COM O LACRE ROMPIDO E PERTENCIA A UM VEÍCULO

FIAT/PALIO, DE COR BRANCA, DA CIDADE DE BRUMADO/BA; QUE, INDAGADO, GUILHERME INFORMOU QUE COMPROU A MOTO DA FORMA EM QUE ESTAVA; QUE, DIANTE DOS FATOS, A PARTE E O VEÍCULO FORAM APRESENTADOS NO PLANTÃO POLICIAL PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA, SENDO A MOTOCICLETA RECOLHIDA AO PÁTIO SPICAR, A FIM DE QUE, EM MOMENTO OPORTUNO, FOSSE PERICIADA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Deram sinal de parada e o réu obedeceu. Não sabe dizer se ele era conhecido dos meios policiais. O chassi e número do motor estavam intactos. A placa era artesanal e o lacre estava rompido. O réu não era habilitado. O réu disse que adquiriu o veículo desta forma.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram demonstrados. Segundo apurado, entre o ano de 2016 e o dia 25 de julho de 2019, o réu adquiriu a motocicleta JTA SUZUKI EN125 YES, chassis 9CDNF41LJ8M100809, placa original BYK2011, sem placa de identificação.

Para poder trafegar com o veículo, GUILHERME nele afixou placa ECT1771-Matão/SP, de fabricação artesanal, pertencente a um Fiat Palio da cidade de Brumado/BA.

No dia 25 de julho de 2019, por volta das 14h15, ele conduzia a motocicleta pela Rua Carlos Johansen, altura do nº 424, Jardim Itália, e foi abordado por policiais militares, que notaram a discrepância da placa com os padrões do Detran e constataram que pertencia a veículo diverso.

Ouvido pela autoridade policial (fls. 133), GUILHERME declarou que comprou a motocicleta por R\$ 1.800,00 de um indivíduo desconhecido e, como não possuía placa de identificação, para poder trafegar com o veículo, adquiriu uma placa artesanal de outra pessoa desconhecida, por R\$ 250,00, e instalou na motocicleta. Ouvido em Juízo, o réu ratificou a versão apresentada.

Portanto, ocorreu a subsunção ao preceito primário do art. 311 do CP.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 311 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras para fins de majoração da pena nesta fase. Fixo, pois, sua pena-base no mínimo legal, alcançando 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravante a computar. A atenuante da confissão, nesta fase, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se à pena de 03 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Tendo em vista que o réu possui condenações posteriores, inclusive por crime hediondo, e está em cumprimento de pena, em regime fechado, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis não são socialmente recomendáveis.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamento para custódia cautelar, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu GUILHERME APARECIDO BERTOLINO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal. Recurso em liberdade. Condeno o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 06 de maio de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA